

1501094-69.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Vanêssa Christie Enande

Comarca: Guararema

Foro: Foro de Guararema

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... ou outros petrechos utilizados no tráfico de drogas.

O réu, ao ser interrogado em Juízo, disse que a droga em questão se destinava ao seu uso. Disse que, no dia dos fatos, estava dormindo, quando foi acordado pelos policiais, que o chamavam em sua porta. Disse que os policiais informaram que havia uma denúncia de tráfico de drogas contra ele. Disse que permitiu o acesso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guararema

Foro de Guararema

Vara Única

Rua Expedicionário Brasílio Pinto de Almeida, 42, Guararema-SP - cep 08900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501094-69.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501094-69.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2131352/2021 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 17909307 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 1113/21/638 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2131352 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2131352 - DEL.POL.GUARAREMA, 1113/21/638 -

DEL.POL.GUARAREMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL TERRA DE FARIAS RAMOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vanêssa Christie Enande

Vistos.

DANIEL TERRA DE FARIAS RAMOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, nas condições de tempo e local descritas na denúncia, tinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros, um tijolo e quatro invólucros contendo Tetrahydrocannabinol, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado por edital às folhas 181, nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06, e apresentou resposta à acusação às fls. 207/213.

A denúncia foi recebida, tendo sido designada audiência de instrução às folhas 219/220.

Indeferido pedido de remessa dos autos ao Procurador Geral da Justiça para oferecimento de proposta de não persecução penal (fls.225/226).

Houve embargos de declaração às folhas 236/239, rejeitados.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum (fls. 315 e 316), bem como o acusado foi interrogado ao final (fls. 317).

Em memoriais, o MP entendeu parcialmente provados os fatos e pugnou pela desclassificação do artigo 33, caput, para o artigo 28, ambos da Lei nº 11.343/06.

A Defesa, por seu turno, requereu a improcedência da ação penal e, subsidiariamente, a desclassificação do delito para o previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Acusa-se o réu Daniel Terra de Farias Ramos da prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Analisando o conjunto probatório, evidencia-se que é caso de parcial procedência da denúncia.

Existem provas materiais do delito de posse de drogas para consumo pessoal conforme auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, boletim de ocorrência de autoria conhecida de fls. 07/11, auto de exibição e apreensão de fls. 25, laudo pericial de fls. 88/919, além da prova oral produzida. Do mesmo modo, a autoria é certa.

Marcelo dos Santos e Klaus Siegfried Rafael Domingos, policiais militares ouvidos em Juízo, afirmaram que haviam recebido denúncias anônimas, de que o réu estaria traficando entorpecentes no local. Disseram que se dirigiram ao local e que se tratava de uma vila, com várias casas. Disseram que foram à casa indicada, ocasião em que foram atendidos pelo réu, o qual confirmou que possuía droga em casa e que esta se destinava ao seu consumo. Disseram que se tratava de maconha e que estava guardada na geladeira, segundo o réu, para manter a qualidade. Disseram que o próprio réu indicou onde a droga estava armazenada. Disseram que havia certa quantia em dinheiro, perto da cama do acusado, informando que este relatou que era produto de seu trabalho. Disseram que localizaram, na geladeira do acusado, um tijolo e algumas frações de maconha, não se recordando se estavam embaladas. No dia dos fatos, disseram que não viram qualquer movimentação estranha na residência do réu. Também disseram que não localizaram balança ou outros petrechos utilizados no tráfico de drogas.

O réu, ao ser interrogado em Juízo, disse que a droga em questão se destinava ao seu uso. Disse que, no dia dos fatos, estava dormindo, quando foi acordado pelos policiais, que o chamavam em sua porta. Disse que os policiais informaram que havia uma denúncia de tráfico de drogas contra ele. Disse que permitiu o acesso dos policiais e indicou que a droga estava guardada na geladeira. Disse que consumiria aquele tijolo de maconha em três meses, pois consome cerca de 100 gramas da droga por mês. Disse que também havia algumas amostras, que os fornecedores mandam para ele escolher o tipo de maconha que quer adquirir. Disse que também havia cerca de R\$ 800,00 na residência, produto de seu trabalho, sendo certo que R\$ 650,00 se destinavam ao pagamento de seu aluguel. Disse que tem inimizado com um de seus vizinhos, pois se ofereceu para ser testemunha de sua esposa em processo envolvendo violência doméstica. Disse que é usuário de maconha há 22 anos e consome de três a cinco gramas por dia.

Não obstante, em que pese a demonstração inequívoca da materialidade delitiva, e

ainda, a quantidade de entorpecente apreendida, não restou comprovada nos autos a intenção do agente de comercializar a substância entorpecente encontrada em seu poder.

A prova oral colhida é frágil neste aspecto, observando-se que o delito de tráfico não pode ser comprovado durante a instrução.

De acordo com o conjunto probatório referido, em que pese o exame químico-toxicológico de fls. 88/91 comprovar a materialidade do delito, não restou caracterizado o dolo do agente de praticar quaisquer das condutas previstas nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Neste caso, portanto, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da mesma lei é medida que se impõe.

Assim, encontra-se comprovada a prática do delito capitulado no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, sendo certa a autoria do delito, de acordo com a prova oral colhida e acostada aos autos, observando-se a confissão do réu durante seu interrogatório em Juízo, e existindo, ainda, prova material da infração penal em tela, conforme exame químico-toxicológico acostado aos autos.

Portanto, é o caso de se condenar o réu Daniel Terra de Farias Ramos pelo delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

PASSO À DOSIMETRIA DA PENA:

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, em atendimento aos critérios do artigo 59 do mesmo Diploma Legal, observo que não se trata de réu reincidente. Assim, condeno-o à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, nos termos previstos no artigo 28, inciso I, da Lei nº 11.343/06, ficando ressalvado o disposto no parágrafo 6º para a hipótese de descumprimento injustificado da medida.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e, em consequência, CONDENO o réu Daniel Terra Farias Ramos, qualificado nos autos, como incurso no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, nos termos previstos no artigo 28, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, ficando ressalvado o disposto no parágrafo 6º para a hipótese de descumprimento injustificado da medida.

Após o trânsito em julgado, procedam-se às devidas anotações no sistema informatizado, expedindo-se todo o necessário.

Arbitro os honorários do patrono nomeado no valor máximo da tabela. Expeça-se o necessário.

Por fim, dispense o réu do pagamento da taxa judiciária, diante de sua presumível hipossuficiência econômica, observado, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, CPC. P.I.C.

Guararema, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA